

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 477/2532 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นาย เล้ง สินธุเชาว์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

โจทก์ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยตามภูมิลำเนาในคำฟ้องตามที่จำเลยระบุไว้ในสัญญากู้เงิน แต่การส่ง ภูมิลำเนาที่ดังกล่าวไม่อาจกระทำไม่ได้เพราะจำเลยย้ายภูมิลำเนาและโจทก์ไม่อาจค้นหาภูมิลำเนาใหม่ได้ เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งย้ายเข้าและย้ายออกจากบ้านที่แจ้งไว้โดยทางทะเบียนจึงเป็นกรณีที่ไม่อาจส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยได้ การที่ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลย โดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามที่โจทก์ขอ จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79.(ที่มา-ส่งเสริม)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาโดยจำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ให้จำเลยที่ 1 กับพวกชำระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีภูมิลำเนาตามที่โจทก์ฟ้อง แต่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 96 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การที่โจทก์แถลงต่อศาลขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ์ จึงเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนา

คำฟ้องไม่ชอบถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ทราบฟ้องโจทก์แล้ว ทั้งปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มาทราบเรื่องนี้เมื่อมีประกาศยึดทรัพย์ของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกระทำแทน ศาลจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2528 จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้จงใจขาดนัด ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาทั้งคดีมีเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะ ชนะได้ เพราะความจริงไม่ใช่เรื่องกู้เงินแต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 นำเช็คที่จำเลยอื่นลง ลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายไปขายลดให้โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ สัญญากู้เงินและคดีขาดอายุความแล้ว

โจทก์แถลงคัดค้านว่า ฎีกลำเนาของจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง เป็นฎีกลำเนาที่จำเลย แจ้งต่อโจทก์ขณะกู้เงิน จำเลยที่ 1 ไม่เคยแจ้งฎีกลำเนาตามที่ได้กล่าวในคำร้องต่อ โจทก์ การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ ทั้งการพิจารณาคดี ใหม่ก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 จะอ้างว่าไม่ได้กู้เงินแต่เป็น เรื่องขายลดเช็คไม่ได้ เพราะเป็นการนำสืบหักล้างพยานเอกสารต้องห้ามตาม กฎหมาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการทำสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2519 จำเลยที่ 1 ระบุในสัญญาว่า มีฎีกลำเนาที่บ้านเลขที่ 389/4 ถนนสุรนาริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการฟ้อง คดีเพื่อให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2521

โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 1 ณ บ้านเลขที่ตามที่ระบุใน
สัญญา ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว
เจ้าพนักงานศาลจึงส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ โจทก์ยืนยันว่า
จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนา ณ บ้านเลขที่ดังกล่าว ขอให้ส่งใหม่ ถ้าส่งไม่ได้ไม่ว่าเพราะ
เหตุใดขอให้ปิดหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์แสดงสำเนาทะเบียนบ้านต่อศาล
ก่อนแล้วจะมีคำสั่งใหม่ ต่อมาโจทก์แถลงต่อศาลว่า โจทก์ไม่อาจสืบหาที่อยู่ของ
จำเลยที่ 1 ได้ว่าย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ ณ ที่ใด ขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
โดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ ศาลชั้นต้นอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามทะเบียน
บ้านเอกสารหมาย ล. 2 ว่า ขณะที่โจทก์ยื่นคำฟ้อง จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนา ณ บ้าน
เลขที่ 96 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จึงมีปัญหากฎหมายที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องดังกล่าวมา
แล้วชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ตามคำฟ้อง
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่แจ้งให้โจทก์ทราบ ดังนี้ จำเลยที่ 1 จะฎีกาว่าไม่ชอบที่จะถือว่า
จำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนา ณ สถานที่ดังกล่าวหาได้ไม่ เมื่อการส่งหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้อง ณ สถานที่นั้นไม่อาจกระทำได้เพราะจำเลยที่ 1 ย้ายภูมิลำเนา และโจทก์ไม่
อาจค้นหาภูมิลำเนาใหม่ได้ เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้แจ้งย้ายเข้า และย้าย
ออกจากบ้านหลังนั้นโดยทางทะเบียนแต่ประการใด ทั้งคดีไม่ได้ความว่าโจทก์ทราบ
อยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนาตามที่จำเลยกล่าวในคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ กรณี
จึงไม่อาจส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ 1 ณ ภูมิลำเนาตามที่จำเลยที่
1 ฎีกาได้ การที่ศาลมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้องตลอดจนแจ้งวันนัดสืบ
พยานโจทก์ให้จำเลย โดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามที่โจทก์ขอจึง
เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 79 กรณีจึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด
พิจารณา จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ตามที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอไม่ได้...

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขาปุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>